

מסורת הש"ס

(א) נכרסת כד. ושי"ן.
(ב) רש"י מ"ו, א. נעיל קמח:
(ג) שי"ן בינה ל' ע"ש, ד(י) ושי"ן פשטיי חולין מז: (ד) (דף ל.), (ו) נפילה טז: (ז) ווער' תוספות שם ד"ה טליח',

→

הגהות הב"ח

(א) גמ' לא תרפס בענין (תבנ רוחק) תאמי' וגי' ס"א אבל טובל: (ב) תוס' ד"ה שאל וי' דקמס שאלה גמ' ל' יוס': (ג) בא"ד ה"ה חייב להחזיר אלא דעביד: (ד) ד"ה אלקין וי' דלחמ כסמור הא קא מפשע כתיילח:

→

גליון הש"ס

בזמני שואל אדם מחבירו. עי' ביושעמי פ"ח דשעישת על מיד' הוצא ברי"ש שם:

→

רבינו הגנאל

הלכה מחזירין את השבר. רבה בר בר חננא לא על לפירקיה דרב יהודה, שדריה לאדא דיילא א"ל זיל גרביה אול גרביה, פירוש אמשכיהו והביאהו מלשון פרץ נחל מנס גר, כלומר הכרחתו, כדגרסין בפרק בנות כותים נידות מעריסות שילא בר אבינא עבד עובדא כרב, כי קא ניהא נפשיה דרב א"ל לרב אמר ויל צניניה ואי לא צאית (גרדיה) [גרדיה], הוא סבר גרדיה א"ל, ופי' הכחו וכו'. מי שנפרקה ידו או רגלו, פי' שף מבוטחה, לא יטרפם בציונ אבל רוחץ בדרכו ואם נתרפא נתרפא. ורב אריא דרשינא ליה ידיה והיה אומר לרב יוסף ומראה בידו אם יעשה בידו כן או כן מותר ואן אסור, עד שהיה מראה לו כדי שיראה מה שהתירו חכמים חזרה ידו, למקומה מילתא ולא.
הדרן עלך חבית

פרק עשרים ושש

שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלויני בוי'. ואוקימנא דחיישין שמא יכתוב. (ז) וכיון שאם יאמר לו הלויני גערין בו ואומרין לו אסור לומר כן ביום שבת, לשון הלואה מינכרא מילתא ולא אתי למכתב. ויבין שהוכיח א"ל רבא בר רב חנן לאביי נסיב להא דא"ל

חבית פרק שנים ועשרים שבת

הלכה מחזירין את השבר. סבירה ליה לשמואל מחזירין תנן: אדא

דיינא. מנשטר"ל ממונה: גרביה. קח בגדו עד שיבא: אסא. רבה אשכחיה לרב יהודה כו': **הא חנא** דידן. ממקומנו הוא ולא שמענו זאת מפיו עד הנה: **ולאו בדינא גרבתין**. בתמיה. שאילו לא זאת לא למדנו: **שניא ליה ידיה**. נשתנית ידו ממקומה. אשולשיינ"ר בלע"ז: **כדי מאי**. היה עושה בעניינים הרבה ושאל: **בחדא מחיסא מחיסנהו**. באריגה אחת ארגמות: **היכא דאיסמר**. דמתניתין לאו דוקא תנן איסמר:

הדרן עלך חבית

שואל. **שלא יאמר** הלויני. מפרש

בגמרא: **שחל להיום בשבת**.

ולא נזכר מע"ש לקנות: **לאחר יו"ט**. ליום שלישי: **גב' הלויני**. משמע לזמן מרובה וקיי"ל במסכת מכות (דף ג.) סתם הלואה ל' יום ואמי מלוה זה לכתוב על פנקסו כך וכך הלוימי כדי שלא ישכח: א"ל **וכיון דבחול גמי וימנין דבעי למימר הלויני ואמר השאילני ולא קפיד עליה**. והויא הלואה: **בשבת גמי**. כי אמר השאילני סבר דהלואה היא ואמי למכתב ומאי היכר איכא: ה"ג **א"ל בשבת כיון דהשאילני שרו ליה רבנן הלויני לא שרו ליה מינכרא מילתא ולא אחי למכסב: אמרו רבנן**. במסכת ביצה^(ט): **כל כמה דאפשר לשנויי משנינן**. דלמרינן^(י) המציא כדי יין לא יציאם בכל ונקופה כו':

נענטמא

מניח טליתו אצלו ועושה עמו חשבון לאחר שבת וכן ערב פסח בירושלים **שחל להיות בשבת** מניח טליתו אצלו ונוטל את פסחו ועושה עמו חשבון לאחר יום טוב: **גב' א"ל רבא בר רב חנן** לאביי מאי שנא השאילני ומאי שנא הלויני אמר ליה השאילני לא אתי למיכתב הלויני אתי למיכתב והא כיון דבחול זימנין דבעי למימר ליה הלויני וא"ל השאילני ולא קפיד עילויה ואתי למיכתב בשבת גמי אתי למיכתב א"ל^(ז) (בחול דלא שנא בי א"ל הלויני ל"ש בי א"ל השאילני לא קפדינן עילויה אתי למיכתב) בשבת כיון דהשאילני הוא דשרו ליה רבנן הלויני לא שרו ליה מינכרא מילתא ולא אתי למיכתב^(ח) א"ל רבא בר רב חנן לאביי מכדי אמרו רבנן **הכל מילי דיום טוב כמה דאפשר לשנויי משנינן** הני נשי דמליין חצבייהו מיא מ"ט לא משנינן ימושום דלא אפשר היכי לעבדי דמליין בחצבא רבא לימלו בחצבא וזמא הא קא מפשו בהילוכא דמליין בחצבא וזמא לימלו בחצבא רבא קא מפשו במשווי ניפרום

בידים משום שינוי ואפילו אינו להקל מ"מ שינוי הוא ואינו מרצה טורח נשינוי דדרו באכפא ניפרום סודרא קל הוא ואינו מכביד ושינוי בעלמא הוא ולהנעט עד כאן לשונו ומשמע מתוך פירושו דכל אלה משוי אחד להם נשוי ואין זה נושא יותר אלא שנושא משאו בעינן אחר ממה שהיה רגיל זה דחקו שאם נפרס שכל אלו ממעטים משאם מאשר היו רגילים לשאת קשיא הא דאמר בסמוך (י) מפשי בהילוכא משמע מפירושא דאגרא נושאים שני בני אדם שפיר צמוט בשנים יש צו משוי שני בני אדם שנושאים כל מה שרגילין לשאת דדיגלא ודיגלא היא בנשוי שני בני אדם כדמשמע בדבא מניעא בם"פ השוכר את האומנים (דף פג.) וקשיא לר' דהתם משמע גמי דאגרא אין צו משוי לשני בני אדם דאמר התם דדרו באגרא ואיתצר משלם פלגא מ"ט נפיש לחד חוטר לתרי ודמי לפשיעה ודמי לאונס דדיגלא משלם כולה' משמע דלא הוי זוטרי לתרי ונראה דאגרא לשום אדם אינו נראה עובדא דחול כמו דיגלא ומשום הכי דדרו דדיגלא לידרו באגרא לשאת דדיגלא ודיגלא היא יכול לשנות כיון שאינו נראה כל כך עובדא דחול והשתא אחי שפיר דדרו באגרא לידרו באכפא אע"פ שצוודאי מרצה במשאו הוא בנשוא בידיים המוט מכשנושאו על כתיפו מ"מ כיון שאינו נראה עובדא דחול כמו אגרא יכול לעשות כעין שמינינו גצי בהמה מסוכנת דתנן בבבבא (דף כה.) שחטה בשדה לא יציאנה צמוט אלא מציאה צידו אצרים אצרים ותנן גמי (דף טז: וסס) בהמציא כדי יין לא יציאם בכל ובקופה אלא מציא הוא על כתפיו או לפניו אלמא הני אע"ג דמפשי בהילוכא^(כ) כיון שאינו עושה כל כך כדרך שעושה בחול^(כ"ב) יש לו לשנות^(כ"ג) וההיא דבסמוך דמליין בחצבא וזמא ודמליין בחצבא רבה תרוייהו עובדא דחול ובעינן שנושאים זה נושאים זה הלכך אין לו לשנות לא להקל ולא להכביד כדפי' טעמא ובההיא דלעיל בריש מפנין (דף קס.) לא שייכא עובדא דחול שאינו מטלטל אלא בצית מוזית לזוית.^(ט) מ"ר. ובההיא דשחטה בשדה פירש בריש מפנין (ג"ז סז) בע"א וכמו שפירש כאן עיקר ועוד קשה לי לפי' הקונטרס דדרו באכפא אמאי ניפרום סודרא עליה הוה ליה למימר לידרו באגרא כיון שאינו משנה להכביד יותר מאכפא כמו שמשמע גמי מתוך פירושו ולפירוש רבי אחי שפיר:

קמח.

שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ובלבד שלא יאמר לו הלויני. פירש רש"י טעמא משום דסתם הלואה ל' יום ולפי שהוא לזמן מרובה יותר משאלה אחי למיכתב וקשה לר"מ דסתם"ש שאלה (ט) ל' יום כדאמר בזמנחות בהתכלת (דף מד.)^(א) טליית שאלה כל ל' יום פטורה מן הציצית ואמרינן גמי התם הדר באכסני' בא"י והשוכר בית בחו"ל כל ל' יום פטור מן המזוזה מכאן ואילך חייב צמזוזה אלמא דסתם שאלה ל' יום איתא ולהכי פטורה כל ל' יום דאמר שאלה היא אצל מכאן ואילך נראה כמו שלו ומיהו יכול לומר לרש"י^(ב) לאו משום דאי מתבצע ליה לדינא צמז' ל' יום שאין צריך להחזיר דודאי היה חייב להחזיר (ט) דעבידי אינשי דמשאלי פחות משלשים יוס^(ג) אצל טפי לא משאלי הלכך עד ל' יוס^(ד) אמרי אינשי שאלה היא^(ה) וכ"י פירש לנו דהיינו טעמא בשאלה לפי שהיא חוזרת בעין' לא אחי למיכתב אצל לשון הלואה אינו חוזר בעין' ואמי למיכתב ואע"ג דכי שאלי מיניה כדי יין וכדי שמן לא הדרי בעין מ"מ מתוך שמוכיר לו לשון שאלה וזכור^(ו) הוא ולא אחי למיכתב.^(ז) מ"ר וכן פירש ה"ר פורת:

אתקין רבא במחזווא דדרו

בדוחקא בוי'. צרוב ספרים אינו תכוב כאן ולא בפירוש רש"י וצריש המציא כדי יין (ביצה דף ג. וסס) נראה שהוא מקומו חוה לשון פירוש הקונטרס בבבבא דדרו דוחקא משוי שאדם יחיד נושא צחול על כתיפו בטורח אס צא לשאתו לאורך יום טוב ציו"ט כגון חצית או שק מלא פירות ישאלו ציו"ט דדיגלא עתר שקורין פורק"א כדרך נושאי מלח למכור מפני שצריך לשנות וכשמשנה ישנה להקל משאו ולא להרבות טורח ציו"ט ועמר זה נוח לשאת צו משא כבד וכשנושא צו חצית הנישאת בכתף ישנה להקל דדרו דדיגלא משוי חצית גדולה שרגילה לשאת דדיגלא לידרו באגרא ישארו ציו"ט צב' בני אדם צמוט על כתפים דהיינו גמי שינוי להקל דדרו באגרא צמוט על כתפים לידרו ציו"ט אותו משוי באכפא צמוט

בידים משום שינוי ואפילו אינו להקל מ"מ שינוי הוא ואינו מרצה טורח נשינוי דדרו באכפא ניפרום סודרא קל הוא ואינו מכביד ושינוי בעלמא הוא ולהנעט עד כאן לשונו ומשמע מתוך פירושו דכל אלה משוי אחד להם נשוי ואין זה נושא יותר אלא שנושא משאו בעינן אחר ממה שהיה רגיל זה דחקו שאם נפרס שכל אלו ממעטים משאם מאשר היו רגילים לשאת קשיא הא דאמר בסמוך (י) מפשי בהילוכא משמע מפירושא דאגרא נושאים שני בני אדם שפיר צמוט בשנים יש צו משוי שני בני אדם שנושאים כל מה שרגילין לשאת דדיגלא ודיגלא היא בנשוי שני בני אדם כדמשמע בדבא מניעא בם"פ השוכר את האומנים (דף פג.) וקשיא לר' דהתם משמע גמי דאגרא אין צו משוי לשני בני אדם דאמר התם דדרו באגרא ואיתצר משלם פלגא מ"ט נפיש לחד חוטר לתרי ודמי לפשיעה ודמי לאונס דדיגלא משלם כולה' משמע דלא הוי זוטרי לתרי ונראה דאגרא לשום אדם אינו נראה עובדא דחול כמו דיגלא ומשום הכי דדרו דדיגלא לידרו באגרא לשאת דדיגלא ודיגלא היא יכול לשנות כיון שאינו נראה כל כך עובדא דחול והשתא אחי שפיר דדרו באגרא לידרו באכפא אע"פ שצוודאי מרצה במשאו הוא בנשוא בידיים המוט מכשנושאו על כתיפו מ"מ כיון שאינו נראה עובדא דחול כמו אגרא יכול לעשות כעין שמינינו גצי בהמה מסוכנת דתנן בבבבא (דף כה.) שחטה בשדה לא יציאנה צמוט אלא מציאה צידו אצרים אצרים ותנן גמי (דף טז: וסס) בהמציא כדי יין לא יציאם בכל ובקופה אלא מציא הוא על כתפיו או לפניו אלמא הני אע"ג דמפשי בהילוכא^(כ) כיון שאינו עושה כל כך כדרך שעושה בחול^(כ"ב) יש לו לשנות^(כ"ג) וההיא דבסמוך דמליין בחצבא וזמא ודמליין בחצבא רבה תרוייהו עובדא דחול ובעינן שנושאים זה נושאים זה הלכך אין לו לשנות לא להקל ולא להכביד כדפי' טעמא ובההיא דלעיל בריש מפנין (דף קס.) לא שייכא עובדא דחול שאינו מטלטל אלא בצית מוזית לזוית.^(ט) מ"ר. ובההיא דשחטה בשדה פירש בריש מפנין (ג"ז סז) בע"א וכמו שפירש כאן עיקר ועוד קשה לי לפי' הקונטרס דדרו באכפא אמאי ניפרום סודרא עליה הוה ליה למימר לידרו באגרא כיון שאינו משנה להכביד יותר מאכפא כמו שמשמע גמי מתוך פירושו ולפירוש רבי אחי שפיר:

ניפרום

עין משפט ונר מצוה

גו א טוש"ע אר"ח סימן שכת סעף מז:
גו ב שס סעף ל':
א ג ד מ"י פכ"ג מהל' שבת הלכה יב סמנ לאוין סה טור שו"ע אר"ח סימן שז סעף יא:
ב ה מ"י פ"ה מהלכות י"ט הלכה א ב סמנ לאוין עה טוש"ע אר"ח סימן מקי סעף ח:
ג ו מ"י שס טוש"ע שס סעף י וסימן סג סעף י ה:

→

לעזי רש"י

מנשטר"ל [מינישטריי"ל]. פקיד, שוטר.
אשולשיינ"ר [אישולשיי"ר]. לנקוט.

→

מוסף רש"י

איתפא. תפרסם (ב"מ פז. טוהדרין עב).
בחדא מחתא מחיתנהו. ובי בארינא אחת אהנמס לכולם, לשון עובד ממי (שמות לו כב מרעס של מנשה חורג) דמיקון דרב קרי לו אינשי איניה, שספסר אס דכריי (חולין נח. ובע"ז פסחים צב).

הדרן עלך חבית

→

מוסף תוספות

א. גמרי. תוס' הרא"ש.
ב. דסתם הלואה ל' יום ויא תבע ל' חול ל' יום לא פרע ל'י אבל שאלה. תוס' הרא"ש. ג. דהדרא בבינא. תוס' ר"ד. ו[נ]למא ליה לעכורי ביה עד ל' יום. ריטב"א. ד. כשאינו מטיל בה ציצית לא אתי לידו חשדא דמימרא. רשב"א. ה. הא לבתר מכאן אתי לידו חשדא ולעולם המשאל סתם אין לו זמן. רשב"א. ו. [והוא] רואה אותה, לא חייש לשכחה. רשב"א. (ז) חייש לשכחה. רשב"א. ח. דהר"ל למימר המשאל סתם אין לו זמן. רשב"א. ט. אבל לעולם כשם שסתם הלואה ל' יום כך סתם שאלה ל' יום. חי ה"רן. י. דפשיעה לגמרי היא. תוס' הרא"ש. יא. משום טורחא ויתרא לא קפדינא. תוס' ביצה טז: ד"ה המציא. יב. עדיף טפי לאפורשי בהלובא. תוס' ביצה טז: ד"ה המציא. יג. כי היכי דלא לתחוי דעביד בעובדי דחול. תוס' ביצה טז: ד"ה המציא. יד. ולכך קאמר למעוטי בהלובא עדיף טפי משום טורחא ויתרא. תוס' ביצה טז: ד"ה המציא.